ㄷㅂ초등학교 공고 제2022 - 55 호

ㄷㅂ초등학교 불용물품(동파이프) 매각 전자입찰 공고

1. 입찰에 부치는 사항

가. 입찰 건명 : ㄷㅂ초등학교 불용물품(동파이프) 매각

나. 매각대상 물품

품명	무게(kg)	기초 단가	비고
동파이프	150kg~170kg 이상으로 예상	₩7,500-	현장 방문하여 물품을 꼭 확인 하셔야 합니다. 낙찰 되었을 시 현장 미방문으로 혹시 무게 미달일 경우 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.

다. 입찰방법 : 일반경쟁입찰, 총액입찰(최고 낙찰가)

라. 입찰참가 및 개찰

1) **입찰서 제출기간** : 2022년 9월 26일(월) 09:00 ~ 2022년 9월 30일(금) 16:00

2) **입찰서제출** : 한국자산관리공사 전자자산처분시스템『온비드』(http://onbid.co.kr)

3) **개찰일시** : 2022년 10월 4일(화) 10:00

4) **개찰장소** : ㄷㅂ초등학교 행정실 입찰집행관 PC

2. 현품설명

현품설명회는 별도로 실시하지 아니하며, 공고 기간 동안 근무시간『09:00~16:00』중 구매자가 직접 물품 보관 장소(경기도 용인시 기흥구 ㄷㅂ평촌로69, ㄷㅂ초등학교)에서 물품의 확인 등으로 갈음하며, **물품 현장을 확인하지 않아 발생한 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.**

3. 입찰참가방법

가. 본 입찰은 한국자산관리공사가 운영하는 전자자산처분시스템(http://www.onbid.co.kr 이하 “온비드”라고 한다)을 이용한 전자입찰 방식으로만 진행합니다.

4. 입찰참가자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조의 규정에 의거 입찰 참가 자격을 제한 받지 아니한 자로서 "온비드"시스템에 등록을 필한 자이어야 하며, 미등록자는 "온비드"시

스템의 이용자(회원) 등록을 하여야 합니다.

나. 미자격자가 고의로 입찰에 참가하여 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사한 자 또는 고의로 무효인 입찰을 한 자에 해당된다고 판단될 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 관련 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다.

5. 입찰서 제출

가. 입찰서의 제출은 반드시 "온비드(http://www.onbid.co.kr)" 입찰화면에서 입찰서를 "온비드" 로 송신하는 방법으로 하되, 입찰서의 제출시간은 입찰서가 "온비드"서버에 접수된 시점을 기준으로 합니다.

나. 전자입찰서 제출마감 시간에 장애가 발생할 수 있으므로 가능한 마감 1시간 전에는 투찰을 완료해 주시기 바랍니다.

다. 본 입찰은 2인 이상의 공동참가는 불가능하며 동일인이 2회 이상 입찰서 제출시 모두 무효처리 됩니다.

라. 입찰서를 제출하시면 별도의 입찰참가 신청을 하지 않아도 됩니다.

6. 입찰보증금 납부 및 귀속

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제37조의 규정에 의거 입찰금액의 **100분의 5에 해당하는 입찰보증금**(현금 또는 **입금창구 은행이 발행한 수표**)을 전자입찰 마감시간까지 "온비드" 입찰화면상에 입찰자에게 부여된 "온비드"에서 지정하는 보증금 납부계좌에 전액을 일시에 납부하여야 하며, 입찰보증금 납부에 따른 수수료는 입찰자가 부담하여야 합니다. 또한 보증금 납부여부는 입찰자가 온비드 화면에서 직접 확인하여야 합니다.

나. 입찰보증금 납부시 "온비드"에서 입찰서 제출 시 명기된 보증금 전액을 일시에 납부(**분할납부 불가**)하여야 하며, 입찰보증금을 창구에서 수표로 입금하는 경우에는 창구은행이 발행한 수표만 입금이 가능합니다.

※ 입찰보증금을 은행창구에서 입금창구은행 이외의 타 은행이 발행한 수표를 입금하는 경우, 입찰보증금액보다 미만이거나 보증금을 분할하여 입금하는 경우에는 정상적으로 입금처리가 되지 않음을 알려드립니다.

다. 개찰 후 낙찰자를 제외한 타 응찰자에 대하여는 입찰보증금을 한국자산관리공사에서 응찰자가 지정한 환불계좌로 이자 없이 반환하며, 별도의 송금수수료가 발생되는 경우에는 입찰보증금에서 이를 공제합니다.

라. **낙찰자가 정당한 사유 없이 소정의 기한 내에 계약을 체결하지 아니할 때**에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제12조 제3항 및 동법시행령 제38조에 의거 입찰보증금은 **ㄷㅂ중학교 회계에 귀속**되며, 부정당업자로 입찰참가자격 제한처분을 받게 됩니다.

※ 전자입찰서 제출 및 입찰보증금 납부일시까지 지정계좌에 보증금 미입금 시 입찰 무효 처리 됩니다.

7. 낙찰자 결정방법

가. 1인 이상 유효한 입찰로서 **입찰한 자 중 예정가격 이상 최고가격**으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정합니다.

나. 개찰결과 낙찰이 될 수 있는 동일한 금액의 입찰자가 2인 이상일 경우에는 온비드의 무작위

추첨방식(난수발생기에 의한 자동선택기능)에 의하여 낙찰자를 결정합니다.

8. 입찰의 무효

가. 지방자치단체를 당사자로하는계약에 관한 법률 시행령 제39조 및 동법 시행규칙 제42조에 의하며, 온비드 회원약관 및 인터넷 입찰참가준수규칙을 위배한 입찰은 무효로 처리됩니다.

9. 입찰의 연기 또는 취소

가. 온비드의 장애 및 기타사유로 인하여 예정된 입찰진행이 어려운 경우 입찰집행관은 입찰을 연기 또는 취소할 수 있으며 입찰의 연기 또는 취소의 공고는 “온비드”의 [공매공고-연기공고,취소공고)에 게재에 의합니다.

나. “온비드”의 장애가 아닌 입찰자의 네트워크 또는 네트워크 서비스업체의 장애, 시스템 장애 등의 사유로 입찰서 등이 제출되지 않은 경우에는 입찰에 응하지 않은 것으로 봅니다.

10. 계약체결 및 대금납부

가. **낙찰자의 입찰보증금은 계약보증금으로 전환**되며, 낙찰자는 **낙찰일로부터 5일 이내**에 매각대금 전액을 납부하고 계약을 체결하여야 하며, 기한내 계약을 체결하지 아니할 경우 그 낙찰을 무효로 하고, 입찰보증금은 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제12조 규정에 의하여 ㄷㅂ중학교 회계에 귀속됩니다.

나. 낙찰자는 물품대금을 **계약체결과 동시에 전액 납부**하여야 하며, 물품은 **계약체결일로부터 5일 이내** 물품을 인수하여야 합니다.

다. 낙찰 자 계약 시 제출서류

- 개인 : 인감도장, 인감증명서, 신분증사본 각 1부
- 개인사업자 : 대표자도장, 인감증명서, 신분증사본, 사업자등록증 사본 각 1부
- 법인사업자 : 법인인감도장, 인감증명서, 신분증사본, 법인등기부등본, 사업자등록증 사본 각 1부

라. 매각물품은 **ㄷㅂ초등학교 물품 보관장소에서 낙찰자가 신분증을 지참하고 직접 인수하여야 하며** 물품인수에 필요한 비용과 반출과정에서 발생하는 인적, 물적 피해에 대한 책임은 모두 낙찰자에게 있으며, 반출 물품 외 시설물에 대한 손실은 모두 낙찰자가 책임져야 합니다.

마. 매각대금에 대한 세금계산서 발급은 불가하오니 투찰함에 있어서 착오 없으시기 바랍니다.

11. 청렴계약 이행준수

본 입찰에 참가하고자 하는 자는 청렴계약 이행을 위한 입찰특별유의서 및 특수조건을 준수하겠다는 청렴계약이행서약서를 제출한 것으로 간주하며, 최종낙찰자로 선정된 자는 계약체결 시 “**청렴계약 이행서약서**”를 제출하여야 합니다.

12. 기타사항

가. 본 입찰은 한국자산관리공사 전자자산처분시스템상의 전자입찰로만 진행되므로 입찰관련 법령

및 입찰공고 조건, 인터넷 입찰참가자격준수규칙 등 본 입찰에 관한 모든 사항을 입찰 전에 충분히 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

나. 본 입찰참가자는 **현품설명회를 별도로 실시하지 아니하고 물품의 현 상태로 매각하므로 입찰 전에 물품의 상태 등을 반드시 확인하고 입찰에 참가하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.**

다. 물품인도 시점부터 발생하는 물품의 망실 사고 등 제반사항에 대하여는 낙찰자의 책임으로 합니다.

라. 입찰결과는 온비드(http://www.onbid.co.kr)에서 확인하시기 바랍니다.

※ 기타 문의

○ 전자입찰 이용안내 : 한국자산관리공사 자산처분시스템(온비드)

- 홈페이지 (http://www.onbid.co.kr) ☎ 1588-5321
- 입찰서 제출여부 : 인터넷 입찰장/나의입찰물건/입찰진행중/입찰상세정보
- 입찰보증금 납부여부 : 나의온비드/입찰내역메뉴
- 입찰결과 : 인터넷 입찰장/나의입찰물건/입찰결과

○ 매각물품에 관한 세부사항 : **ㄷㅂ초등학교 행정실 (☎031-6*3-8**3)**

위와 같이 공고합니다.

2022. 9. 26.

ㄷ ㅂ 초 등 학 교 장

청렴계약 이행서약서(각서)

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 **(ㄷㅂ초등학교)**에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

◦ 이를 위반하여 경쟁입찰에서 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 **(ㄷㅂ초등학교)**에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠습니다.

◦ 경쟁입찰에서 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실로 드러날 경우 **(ㄷㅂ초등학교)**에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 입찰에 참가하지 않겠습니다.

◦ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 또는 계약이행 과정에서 관계공무원(배우자 포함)에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

◦ 이를 위반하여 입찰·계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원(배우자 포함)에게 금품, 향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받아 부실하게 시공하는 등의 사실이 드러날 경우에

는 (**ㄷㅂ초등학교**)에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 입찰에 참가하지 않겠습니다.

◦ 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계공무원(배우자 포함)에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 (**ㄷㅂ초등학교**)이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않겠습니다.

◦ 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원(배우자 포함)에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 (**ㄷㅂ초등학교**)이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원(배우자 포함)에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임·직원이 관계 공무원(배우자 포함)에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 이행서약서(각서)는 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 **(ㄷㅂ초등학교)**의 조치와 관련하여 당사가 **(ㄷㅂ초등학교)**을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2022. . .

서 약 자

주 소 :

업체명 :

성 명 : (인)

ㄷㅂ초등학교장 귀하

청렴계약이행을 위한 입찰 특별유의서

제1조(목 적) 이 청렴계약이행을 위한 입찰특별유의서는 ㄷㅂ초등학교에서 집행하는 공사· 용역· 물품구매 등에 대한 입찰에 있어 입찰에 참가하고자 하는 자가 입찰유의서 외에 특별히 유의할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(입찰참가업체의 청렴계약이행서약서 제출) ① 입찰에 참여하는 업체는 발주기관과 입찰참여업체가 상호신뢰를 바탕으로 입찰, 계약, 계약이행과정에서의 담합 등 불공정행위나 관계공무원에게 금품·향응 등 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않고, 이를 위반시 입찰참가자격 제한, 계약해지 등을 감수하겠다는 '청렴입찰,계약이행 서약서' 〔서식 1〕를 제출한 것으로 간주하며, 낙찰자로 결정된 업체만 별도 업체대표자가 서명하여 제출하고 계약체결시 계약상대자는 청렴계약이행 서약내용을 그대로 ㄷㅂ초등학교 청렴계약이행특수조건으로 약정하는데 동의하고 준수하여야 한다. (입찰시에도 '청렴입찰,계약 서약서' 제출 가능)

② 입찰에서 낙찰자로 선정된 자가 계약체결시 청렴계약이행서약서 내용을 청렴계약이행특수조건에 명기하여 계약하는 것을 거부하여 낙찰통지를 받은 후 7일 이내에 계약이 체결되지 아니하는 경우에는 낙찰 취소조치를 받게 된다.

제3조(계약담당공무원 등의 청렴계약이행서약서 제출) 계약담당공무원 등 청렴계약 대상부서에 보직된 공무원은 입찰, 계약 및 계약이행과정에서 입찰참가업체로부터 어떠한 명목의 금품이나 향응을 요구하거나 받지 않으며 위반시에는 관계법에 따라 징계 등 문책을 감수하겠다고 서명한 '청렴계약이행서약서'를 기관장에게 제출하여야 한다.

제4조(부정당업자의 입찰참가자격제한) ① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각호의 1에서 정하는 바에 의하여 ㄷㅂ초등학교에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 입찰 참가자격 제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.
2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자는 입찰 참가자격 제한 처분을 받는 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.

② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 독점규제및공정거래에관한법령에 따라 공정거래위원회에 고발 등 조치를 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.

③ 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품, 향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각호의 1에서 정하는 바에 의하여 동ㄷㅂ초등학교에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 관계공무원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실시공한 자는 입찰참가 자격 제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.

2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약이행을 부실하게 할 목적으로 관계공무원에게 뇌물을 제공한 자는 입찰참가자격제한 처분을 받 는 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.

3. 입찰,계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 뇌물을 제공한 자는 입찰참가 자격제한 처분을 받는 날부터 6개월 동안 참가하지 못한다.

④ 제1항 내지 제3항의 입찰참가자격제한의 ㄷㅂ초등학교 처분과 관련하여 입찰에 참가 하는 업체는 ㄷㅂ초등학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 이의를 제기하지 않는다.

제5조(계약해지 등) 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 뇌물을 제공한 자는 다음 각호의 1에서 정하는 바에 의하여 당해 계약에 대한 조치를 받는다.

1. 계약체결 전의 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외하거나 낙찰자가 결정된 경우에는 그 결정을 취소한다.

2. 계약체결 이후부터 공사착공 전의 경우에는 당해 계약을 해제한다

3. 공사착공 이후에는 계약의 전부 또는 일부를 해지한다. 다만, 공사성격, 진도(進度), 규모, 공사기간 등을 감안하여 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다

3. 계약상대자는 제1호 내지 제3호의 규정에 의하여 계약의 해지 또는 해제에 대하여 민·형사상 일체 이의를 제기하지 않는다.

제6조(기타사항) 입찰에 참가하는 업체의 임·직원(하도급업체 포함)과 대리인이 관계공무원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하여야 한다.